Beispiel 9: ÖR 13, Examensklausur: 40.000 t Schredder-Schrott, veröffentlicht 2021

Volltexte zum Nachschlagen. Gefragt wird nur im Formular, diese Datei enthält die vollständigen Texte, aus denen die Belege stammen. Der Wortlaut ist unverändert aus den Dateien der Studie übernommen, umgesetzt ist nur die Formatierung (Überschriften, Hervorhebungen, Listen). Die Zeilennummern der Antwort sind die „Z." im Formular.

Inhalt. 1 Bewertungskriterium, 2 Arbeitsauftrag, 3 Sachverhalt, 4 bewertete Antwort, 5 Musterlösung.

Quelle und Lizenz: Adapted from the BenGER benchmark dataset, ZJS subset, licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Source dataset: https://huggingface.co/datasets/SebastianNagl/benger. Original ZJS provenance: Von Prof. Dr. Ralf Müller-Terpitz, Dr. Anne Knodel, Wiss. Mitarbeiter Maximilian Schmidt, Mannheim, Examensklausur: 40.000 t Schredder-Schrott, ZJS_2021_1_S52. The source record is marked ip_cleared=true. Changes were made to convert the case to the LAB-EU task format.

1 Bewertungskriterium

Zuständiges Gericht

ERFÜLLT, wenn die Antwort den Antrag nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO dem bereits mit der Anfechtungsklage befassten Gericht der Hauptsache zuweist und nach baden-württembergischem Recht das VG Karlsruhe nennt. NICHT ERFÜLLT, wenn sie den Antrag an die Behörde, ein Zivilgericht, das Bundesverwaltungsgericht oder ein anderes unzuständiges Verwaltungsgericht verweist.

2 Arbeitsauftrag

So steht der Auftrag in der Aufgabe der Studie:

Bearbeiten Sie den Fall gutachterlich. Erstellen Sie eine vollständige Falllösung auf Grundlage des Sachverhalts in documents/sachverhalt.md.

3 Sachverhalt

Sachverhalt

Sachverhalt Bis Ende 2018 betrieb die R-GmbH (R) in Mannheim eine Zerdiratoranlage, in der bestimmte Bestandteile von Autowracks geschreddert wurden. Zudem beabsichtigte R, eine weitere Anlage zu errichten, in der Altautos vollständig recycelt werden sollten („Full-Recycling"). Das in der Zerdiratoranlage anfallende Schredder-Material sollte dabei in der geplanten Anlage einer thermischen Verwertung zugeführt werden. In Verfolgung dieses Vorhabens begann R ab 2017 damit, die in ihrer Zerdiratoranlage anfallenden Schredderrückstände für die geplante spätere Verwertung zwischenzulagern. Zu diesem Zweck mietete R eine Lagerhalle, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Eigentum des K befand. Im Mietvertrag zwischen R und K hieß es unter anderem: „Falls wider Erwarten die zuständige Behörde die Baugenehmigung für die von R beabsichtigte Nutzung der Halle versagen sollte, kommt der Mietvertrag nicht zustande. Für die Zeit bis zu seinem Erliegen ist dann statt der Miete eine Nutzungsentschädigung zu zahlen, deren Höhe dem monatlich vereinbarten Mietzins (6.700 €) entspricht." Zudem verpflichtete sich R, „sämtliche die Nutzung betreffenden gesetzlichen oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen zu beachten und zu befolgen". Im April 2017 wurde R von der hierfür zuständigen Stadt Mannheim eine bis zum 31.12.2018 befristete Baugenehmigung erteilt. Hiernach verbrachte R ca. 40.000 t Schredder-Rückstände in die angemietete Lagerhalle, wo sie sich bis heute befinden. Im Mai 2017 beantragte R bei der zuständigen Behörde die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der von ihr geplanten „Full-Recycling"-Anlage. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Widerspruch und Verpflichtungsklage blieben ohne Erfolg. Aufgrund dieses gescheiterten Genehmigungsverfahrens fiel R in Insolvenz und wurde Ende 2018 liquidiert. Anfang 2019 teilte die zuständige Behörde dem K mit, dass beabsichtigt sei, ihn zwecks Räumung der Lagerhalle in Anspruch zu nehmen und forderte ihn zur Stellungnahme auf. Daraufhin gab K unter Beachtung der zivilrechtlichen Voraussetzungen sowohl sein Eigentum am Grundstück nebst Lagerhalle als auch die tatsächliche Sachherrschaft über dieses Grundstück auf, was er der Behörde

mitteilte. Dessen ungeachtet wies diese den K mit Verfügung vom Mai 2019 an, die Schredder-Rückstände in der Lagerhalle durch rechtlich zulässige Verwertung oder Entsorgung zu beseitigen. Zur Begründung machte die Behörde geltend, dass die Lagerung der Schredder-Rückstände materiell rechtswidrig sei, da von diesen konkrete Brand- und Vergiftungsgefahren ausgingen. Die Behörde berief sich insofern auf ein Sachverständigengutachten, in dem zutreffend festgestellt worden war, dass infolge organischer Abbauprozesse Methan in entzündlicher Menge aus den Schredder-Rückständen austritt. Im Brandfalle würden zudem gefährliche Mengen an Dioxinen freigesetzt. Laut Gutachten könnten die materiell-rechtlichen Sicherheitsanforderungen auch nicht durch sinnvolle Sanierungsmaßnahmen der Lagerhalle erfüllt werden. Gegen diese Verfügung legte K fristgerecht Widerspruch ein. Zur Begründung trug er im Wesentlichen vor, dass ihm als Vermieter keine Verantwortung für die Einlagerung bzw. Beseitigung der Schredder-Rückstände zukomme. Zudem habe er das Eigentum an dem streitgegenständlichen Grundstück sowie die Sachherrschaft über selbiges mittlerweile aufgegeben. Noch im laufenden Widerspruchsverfahren teilte der Schrotthändler D den zuständigen Behörden mit, dass er sich – was zutrifft – das herrenlose Grundstück angeeignet habe und als Grundstückseigentümer ins Grundbuch eingetragen wurde. Dennoch wies die zuständige Widerspruchsbehörde im Februar 2020 den Widerspruch des K zurück. Zur Begründung führte sie aus, dass K seine Eigentümerpflichten nicht einfach auf die Allgemeinheit abwälzen könne. Er sei jedenfalls als Verhaltensverantwortlicher für die von den Schredder-Rückständen ausgehenden Gefahren verantwortlich. Ihm sei bewusst gewesen, dass der mit R geschlossene Mietvertrag auf eine risikobehaftete Nutzung des Grundstücks ausgerichtet war. Dies zeige bereits der Umstand, dass die Gültigkeit des Vertrags von der Erteilung einer Baugenehmigung abhängig gemacht worden sei. Als Vermieter habe K folglich den Anlass für die Herstellung der Schrotthalde gegeben und aus der Vermietung wirtschaftlichen Nutzen gezogen. Auch die befristet erteilte Baugenehmigung enthebe K nicht von seiner Verantwortlichkeit, da die Prüfung der baurechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen nicht dem Schutz des K vor einer Inanspruchnahme diene. Zudem sei davon auszugehen, dass die mietvertragliche Vorbehaltsklausel weniger dem Schutz des K als dem Interesse des R gedient habe, am Vertrag nur dann festgehalten zu werden, wenn die beabsichtigte Nutzung baurechtlich genehmigt sei. Im Übrigen sei eine Dereliktion, mit welcher sich der Eigentümer seiner öffentlichrechtlichen Pflichten zu entledigen gedenke, nichtig. Selbst wenn man von ihrer Wirksamkeit ausgehe, könne K im Rahmen einer „nachwirkenden Haftung“ als Verantwortlicher in Anspruch genommen werden. Gegen die Verfügung vom Mai 2019 und den Widerspruchsbescheid vom Februar 2020 erhob K fristgerecht Klage zum zuständigen Verwaltungsgericht. Ergänzend führt er in seiner Klagebegründung aus, nicht im Bewusstsein gehandelt zu haben, dass die Überlassung der Mietsache höchstwahrscheinlich zu einer Gefährdung oder gar Störung der öffentlichen Sicherheit durch das Verhalten der R führen werde. Dies zeige sich schon an Rs mietvertraglicher Verpflichtung, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Zudem weist K darauf hin, dass es die Widerspruchsbehörde versäumt habe, die während des Widerspruchsverfahrens eingetretenen Veränderungen im Rahmen ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Noch während des laufenden Gerichtsverfahrens stellen Mitarbeiter der zuständigen Behörde fest, dass rekordsommerliche Temperaturen eine extrem hohe Methankonzentration in der Lagerhalle zur Folge haben, weshalb eine akute Brand- und Explosionsgefahr besteht. Die Gefahr kann nicht durch anderweitige Maßnahmen (z.B. Belüftung der Halle) sicher gebannt werden. Die Behörde ordnet deshalb als Notstandsmaßnahme die sofortige Vollziehung der Verfügung vom Mai 2019 an. K wird zuvor nicht erneut angehört. Frage Was muss K jetzt unternehmen, wenn er dieser Anordnung der sofortigen Vollziehung keine Folge leisten will? Wie steht es um seine Erfolgsaussichten? Bearbeitungsvermerk Zu allen mitgeteilten Sachverhaltselementen ist Stellung zu nehmen. Lösen Sie die Klausur auf der Grundlage des für Sie maßgeblichen Polizei- und Ordnungsrechts. Die nachstehende Lösung folgt exemplarisch dem badenwürttembergischen Recht. Das KrWG sowie andere abfallrechtliche Vorschriften des Bundes oder der Länder und das BImSchG sind nicht zu prüfen.

4 Bewertete Antwort

Antwort eines der KI-Systeme der Studie. Links die Zeilennummer in der Antwortdatei, Leerzeilen sind mitgezählt, aber nicht gedruckt.

Falllösung

K muss verhindern, dass die Verfügung vom Mai 2019 trotz seiner Anfechtungsklage vollzogen wird. Hierfür ist vorläufiger Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO statthaft. Der Antrag hat voraussichtlich Erfolg.

A. Statthafter Rechtsschutzantrag

I. Hauptsacherechtsbehelf

Die an K gerichtete Verfügung verpflichtet ihn, rund 40.000 t Schredder-Rückstände durch zulässige Verwertung oder Entsorgung zu beseitigen. Sie regelt mit Außenwirkung einen Einzelfall und ist damit ein belastender Verwaltungsakt, § 35 Satz 1 LVwVfG. Gegen ihn ist die von K bereits fristgerecht erhobene Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO statthaft. Der vorherige Widerspruch ist ebenfalls fristgerecht erhoben und beschieden worden, §§ 68 ff. VwGO.

Die Klage hatte zunächst nach § 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO aufschiebende Wirkung. Die Behörde hat jedoch während des Klageverfahrens die sofortige Vollziehung angeordnet. Damit entfällt die aufschiebende Wirkung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO.

II. Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO

K begehrt gerade, den Vollzug der verfügten Beseitigung bis zur Entscheidung in der Hauptsache zu verhindern. Da die Vollziehbarkeit auf einer behördlichen Anordnung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO beruht, ist ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO statthaft. Zuständig ist das Gericht der Hauptsache, hier das Verwaltungsgericht, § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO.

Ein vorheriger Aussetzungsantrag bei der Behörde nach § 80 Abs. 4 VwGO ist nicht Zulässigkeitsvoraussetzung. Die Sonderregel des § 80 Abs. 6 VwGO betrifft nur die Anforderung öffentlicher Abgaben und Kosten und ist nicht einschlägig. K kann einen solchen Antrag zusätzlich stellen, muss dies angesichts der akuten Lage aber nicht abwarten.

K ist als Adressat der Vollziehungsanordnung antragsbefugt. Die Anfechtungsklage ist auch nicht offensichtlich unzulässig. Der Antrag ist folglich zulässig.

B. Begründetheit des Antrags

Der Antrag ist begründet, wenn das Aussetzungsinteresse des K das öffentliche Interesse am sofortigen Vollzug überwiegt. Dabei prüft das Gericht zunächst, ob die Anordnung der sofortigen Vollziehung formell rechtmäßig ist. Sodann nimmt es eine Interessenabwägung vor, in die insbesondere die Erfolgsaussichten der Anfechtungsklage eingehen. Erweist sich die Grundverfügung als offensichtlich rechtswidrig, überwiegt grundsätzlich das Aussetzungsinteresse; ist sie offensichtlich rechtmäßig, spricht dies regelmäßig für den Vollzug.

I. Anordnung der sofortigen Vollziehung

1. Zuständigkeit und Rechtsgrundlage

Die Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, kann dessen sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO anordnen. Dass die ursprüngliche Verfügung bereits mit Widerspruchsbescheid bestätigt worden ist, hindert die Ausgangsbehörde nicht an dieser Anordnung. Ihre Zuständigkeit ist dem Sachverhalt nach gegeben.

Die Vollziehungsanordnung ist keine neue gefahrenabwehrrechtliche Grundverfügung. Sie beseitigt lediglich die Suspensivwirkung der Klage. Die Behörde kann daher durch die Bezeichnung als „Notstandsmaßnahme“ weder eine fehlende polizeirechtliche Verantwortlichkeit des K ersetzen noch die ursprüngliche Beseitigungsverfügung in einen neuen, gegen K gerichteten Notstandsbescheid umdeuten.

2. Formelle Anforderungen

Nach § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO ist das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung schriftlich zu begründen. Erforderlich ist eine auf den Einzelfall bezogene Begründung; die bloße Wiederholung des gesetzlichen Begriffs oder ein formularmäßiger Hinweis auf das öffentliche Interesse genügt nicht.

37 Hier stützt die Behörde die Eilentscheidung auf die nachträglich festgestellte, durch außergewöhnliche Sommertemperaturen stark erhöhte Methankonzentration, die akute Brand- und Explosionsgefahr sowie die fehlende Möglichkeit, diese Gefahr etwa durch Belüftung sicher abzuwenden. Diese Umstände unterscheiden das besondere Vollzugsinteresse deutlich vom allgemeinen Interesse an der Durchsetzung jeder Beseitigungsverfügung. Soweit diese Gründe, wie nach dem Sachverhalt anzunehmen ist, in der Vollziehungsanordnung niedergelegt wurden, genügt dies § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO. Wäre die Anordnung dagegen ohne jede schriftliche individualisierte Begründung ergangen, läge bereits darin ein selbständiger Grund für die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung.

39 K musste vor der Entscheidung nicht nochmals angehört werden. Die Anordnung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO ist als vollstreckungsrechtliche Nebenentscheidung kein eigenständiger Verwaltungsakt, so dass § 28 Abs. 1 LVwVfG nicht unmittelbar gilt. Jedenfalls wäre eine vorherige Anhörung angesichts der akuten Brand- und Explosionsgefahr nach § 28 Abs. 2 Nr. 1 LVwVfG entbehrlich. Das Unterbleiben einer erneuten Anhörung macht die Vollziehungsanordnung daher nicht fehlerhaft.

41 **3. Besonderes Vollzugsinteresse**

43 Die akute Gefahr einer Explosion und eines Brandes, bei dem erhebliche Mengen Dioxin freigesetzt würden, begründet ein außerordentlich starkes öffentliches Interesse an wirksamer Gefahrenabwehr. Das genügt jedoch nur, wenn der Vollzug gerade gegenüber K rechtmäßig angeordnet werden kann. Ein erhebliches Vollzugsinteresse an einer rechtswidrigen Inanspruchnahme eines nicht verantwortlichen Dritten besteht nicht. Deshalb sind die Erfolgsaussichten der Klage gegen die Grundverfügung entscheidend.

45 **II. Erfolgsaussichten der Anfechtungsklage**

47 Die Anfechtungsklage ist begründet, wenn die Beseitigungsverfügung in Gestalt des Widerspruchsbescheids rechtswidrig ist und K dadurch in seinen Rechten verletzt wird, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Maßgeblich ist bei einer noch nicht erledigten, auf fortdauernde Gefahrenabwehr gerichteten Beseitigungspflicht grundsätzlich die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung. Jedenfalls hätte die Widerspruchsbehörde die während des Vorverfahrens eingetretenen entscheidungserheblichen Änderungen berücksichtigen müssen.

49 **1. Rechtsgrundlage und Gefahr**

51 Die polizeiliche Generalklausel des § 3 PolG BW ermächtigt die Polizei, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren oder eine Störung zu beseitigen. Spezielle abfallrechtliche oder immissionsschutzrechtliche Ermächtigungen sind nach dem Bearbeitungsvermerk nicht zu prüfen.

53 Die sachlich und örtlich zuständige Behörde hat gehandelt; gegenteilige Umstände enthält der Sachverhalt nicht. K erhielt vor Erlass der Verfügung die Mitteilung, dass seine Inanspruchnahme beabsichtigt sei, und Gelegenheit zur Stellungnahme. Damit ist er nach § 28 Abs. 1 LVwVfG angehört worden. Die Verfügung benennt die zu beseitigenden, in der Lagerhalle befindlichen Schredder-Rückstände und lässt K lediglich die Wahl zwischen den rechtlich zulässigen Wegen der Verwertung und Entsorgung. Das Leistungsgebot ist deshalb hinreichend bestimmt, § 37 Abs. 1 LVwVfG. Formelle Fehler der Grundverfügung sind nicht ersichtlich.

55 Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit liegt vor, wenn bei ungehindertem Geschehensablauf mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Schaden an Schutzgütern der öffentlichen Sicherheit eintreten wird. Der Schutz von Leben und Gesundheit sowie von Eigentum gehört hierzu. Nach dem zutreffenden Sachverständigengutachten entsteht durch organische Abbauprozesse Methan in entzündlicher Menge. Im Brandfall wären zudem gefährliche Dioxinmengen freizusetzen. Sinnvolle bauliche Sanierungsmaßnahmen können die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllen. Damit lag schon beim Erlass der Grundverfügung eine konkrete Gefahr vor; inzwischen hat sie sich wegen der außergewöhnlichen Temperaturen zu einer gegenwärtigen, akuten Brand- und Explosionsgefahr verdichtet.

57 Die befristete Baugenehmigung ändert daran nichts. Sie war am 31. Dezember 2018 abgelaufen und galt im Mai 2019 nicht mehr. Im Übrigen betrifft ihre Bindungswirkung die baurechtlich genehmigte Nutzung, nicht die Frage, ob bei einer späteren konkreten Gefahr für Leben und Gesundheit polizeiliche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Aus der Baugenehmigung folgt allerdings auch nicht, dass K als Vermieter für alle Folgen der Nutzung verantwortlich wäre.

59 Die Behörde durfte daher grundsätzlich eine Beseitigung der Rückstände verlangen. Die Beseitigungspflicht musste aber an eine polizeirechtlich verantwortliche Person gerichtet werden.

61 **2. Keine Zustandsverantwortlichkeit des K**

63 Nach § 7 Abs. 1 PolG BW sind bei einer von einer Sache ausgehenden Gefahr deren Eigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt zustandsverantwortlich. Bei den auf dem Grundstück abgelagerten Schredderrückständen liegt die gefahrbegründende Sachlage jedenfalls in dem Zustand des Grundstücks mit Lagerhalle und den dort befindlichen Rückständen. Ein Eigentümer oder tatsächlicher Sachherr des Grundstücks kann hierfür grundsätzlich als Zustandsverantwortlicher herangezogen werden.

65 K war bei Abschluss des Mietvertrags Eigentümer des Grundstücks. Während der Mietzeit übte allerdings R als Mieterin die unmittelbare tatsächliche Gewalt über die Halle aus. Entscheidend ist jedoch, dass K noch vor Erlass der Verfügung im Mai 2019 sowohl sein Eigentum am Grundstück und der Halle als auch die tatsächliche Sachherrschaft aufgegeben hatte. Der Sachverhalt bestimmt ausdrücklich, dass dies unter Beachtung der zivilrechtlichen Voraussetzungen geschah. K war daher bei Erlass der Verfügung weder Eigentümer noch Inhaber der tatsächlichen Gewalt.

67 Die Dereliktion ist nicht deshalb unwirksam, weil K damit auch öffentlich-rechtliche Belastungen vermeiden wollte. Die zivilrechtlich wirksame Eigentumsaufgabe nach § 928 Abs. 1 BGB setzt keinen rechtlich anerkennenswerten Beweggrund voraus. Das Polizeirecht enthält keine Regel, die eine derartige Eigentumsaufgabe allein wegen dieses Motivs verbietet oder ihre zivilrechtliche Wirkung beseitigt. Ein Missbrauchseinwand kann die gesetzliche Zuordnung der Zustandsverantwortlichkeit nicht ersetzen.

69 Auch eine allgemeine „nachwirkende Zustandsverantwortlichkeit“ trifft K nicht. § 7 Abs. 1 PolG BW knüpft gerade an die gegenwärtige Eigentümerstellung oder die gegenwärtige tatsächliche Gewalt an. Die Norm macht einen früheren Eigentümer nicht allein deshalb weiterhin zustandsverantwortlich, weil die Gefahr bereits während seiner Eigentumszeit entstanden war oder weil er seine Stellung aufgab. Eine solche zeitlich unbegrenzte Nachhaftung wäre zudem mit der gesetzlichen Störerordnung nicht vereinbar. Sie kann nicht durch eine bloße wertende Erweiterung der Zustandsverantwortlichkeit geschaffen werden. Etwas anderes könnte gelten, wenn eine bereits bestandskräftig begründete Handlungspflicht fortwirkte; eine solche Verpflichtung bestand gegenüber K vor seiner Eigentumsaufgabe gerade nicht.

71 Spätestens mit der späteren Aneignung des herrenlosen Grundstücks und der Grundbucheintragung des D ist D Eigentümer. Der Sachverhalt stellt die wirksame Aneignung ausdrücklich fest. D ist damit der aktuelle Zustandsverantwortliche im Sinne des § 7 Abs. 1 PolG BW. K ist es nicht.

73 **3. Keine Verhaltensverantwortlichkeit des K**

75 K könnte trotz des Verlusts seiner Sachherrschaft nach § 6 Abs. 1 PolG BW verantwortlich sein, falls er die Gefahr durch eigenes Verhalten verursacht hätte. Als unmittelbare Verursacherin der Ablagerung kam R in Betracht. Bei der Heranziehung eines Vermieters für das Verhalten seines Mieters genügt es jedoch nicht, dass die Vermietung eine tatsächliche Bedingung für die Gefahr setzte. Erforderlich ist eine wertende Zurechnung: Der Vermieter muss die gefahrbegründende Nutzung bewusst und gezielt ermöglicht oder sie zumindest in Kenntnis einer hinreichend wahrscheinlichen Gefahr veranlasst haben. Andernfalls würde der Kreis der Verhaltensverantwortlichen uferlos auf alle Personen ausgedehnt, die irgendeinen rechtlichen oder tatsächlichen Beitrag zum späteren Geschehen geleistet haben.

77 Danach ist K nicht Verhaltensverantwortlicher.

79 K stellte R zwar die Lagerhalle zur Verfügung und erzielte mit dem Mietvertrag einen wirtschaftlichen Vorteil. Der monatliche Mietzins von 6.700 Euro ist aber lediglich die Gegenleistung für die Gebrauchsüberlassung. Ein wirtschaftliches Interesse begründet keine polizeirechtliche Verursachung der späteren Gefahr.

81 Auch die Vertragsgestaltung trägt die gegenteilige Annahme der Widerspruchsbehörde nicht. Die auf die Baugenehmigung bezogene Klausel zeigt zunächst nur, dass die Parteien die beabsichtigte Nutzung baurechtlich absichern wollten. Im April 2017 wurde die entsprechende, bis Ende 2018 befristete Baugenehmigung tatsächlich erteilt. Daraus durfte K nicht ableiten, die Nutzung sei in jeder Hinsicht ungefährlich; umgekehrt belegt die Klausel aber auch nicht, dass ihm eine hochwahrscheinliche Brand-, Explosions- oder Dioxingefahr bewusst gewesen sei. Die Klausel über die Nutzungsentschädigung bei Ausbleiben der Genehmigung und der Umstand, dass R bei genehmigter Nutzung am Vertrag festhalten wollte, lassen keine andere Bewertung zu.

83 Besonders gegen eine bewusste Veranlassung spricht, dass R sich im Vertrag ausdrücklich verpflichtete, alle die Nutzung betreffenden gesetzlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen einzuhalten. K durfte im Ausgangspunkt erwarten, dass R diese Verpflichtung befolgt. Anhaltspunkte dafür, dass K wusste oder aufgrund konkreter Tatsachen damit rechnen musste, R werde etwa die gebotenen Sicherheitsvorkehrungen missachten und die Lagerung werde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu der nun festgestellten Gefahr führen, fehlen. Die erst später offenkundig gewordenen organischen Abbauprozesse und ihre Folgen können K nicht rückwirkend als Kenntnis zugerechnet werden.

85 Die Vermietung war somit zwar eine entfernte Bedingung für die Ablagerung, aber keine zurechenbare Verursachung der konkreten Gefahr im Sinne von § 6 Abs. 1 PolG BW. K ist auch nicht als Zweckveranlasser verantwortlich.

87 **4. Verhältnismäßigkeit und Auswahlermessen**

89 Die vollständige Verwertung oder Entsorgung ist grundsätzlich geeignet und angesichts der nicht sanierungsfähigen Lagerhalle auch erforderlich, um die von den Rückständen ausgehende Gefahr dauerhaft zu beseitigen. Gegenüber einem tatsächlich Verantwortlichen wäre die Maßnahme im Grundsatz auch angemessen. Gegenüber K scheitert sie jedoch bereits an seiner fehlenden Verantwortlichkeit.

91 Unabhängig davon ist die Störerauswahl ermessensfehlerhaft. Die Behörde durfte ihr Auswahlermessen nach § 5 PolG BW nicht auf die Annahme stützen, K müsse trotz aufgegebener Eigentümerstellung weiterhin als Eigentümer haften. Sie hat insbesondere die nachträgliche Rechtsstellung des D nicht in ihre Abwägung eingestellt. Eine Auswahlentscheidung, die auf einer rechtlich nicht bestehenden Nachhaftung beruht, ist fehlerhaft.

93 **5. Fehlerhafte Störerauswahl und Bedeutung des Widerspruchsverfahrens**

95 Die Behörde durfte K daher weder als Zustands- noch als Verhaltensverantwortlichen in Anspruch nehmen. Die Entscheidung verletzt ihn in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit und, soweit ihm erhebliche Beseitigungskosten auferlegt werden, in seinem Vermögen.

97 Die Widerspruchsbehörde hätte die veränderte Lage berücksichtigen müssen. Nach § 73 Abs. 1 Satz 1 VwGO prüft sie nicht nur die von K vorgebrachten Einwendungen, sondern Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Ausgangsverfügung umfassend. Während des Widerspruchsverfahrens hatte D das Grundstück wirksam angeeignet und war als Eigentümer eingetragen worden. Diese Änderung war gerade für die Auswahl des Zustandsverantwortlichen erheblich. Die Widerspruchsbehörde durfte deshalb nicht mit der Begründung an der Verfügung gegen K festhalten, K könne sich seinen „Eigentümerpflichten“ nicht entziehen. K war nicht mehr Eigentümer; die Behörde hätte die Verfügung gegen ihn aufheben und prüfen müssen, ob D als gegenwärtiger Zustandsverantwortlicher heranzuziehen ist.

99 Die Anfechtungsklage wird folglich mit hoher, praktisch eindeutiger Wahrscheinlichkeit Erfolg haben.

101 **6. Keine Rechtfertigung als Notstandsinanspruchnahme**

103 Die inzwischen akute Gefahr führt nicht zu einem anderen Ergebnis. Zwar erlaubt § 8 Abs. 1 PolG BW ausnahmsweise die Inanspruchnahme einer nicht verantwortlichen Person. Eine solche polizeiliche Notstandspflicht setzt aber kumulativ voraus, dass eine gegenwärtige erhebliche Gefahr besteht, Maßnahmen gegen Verantwortliche nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen, die Polizei die Gefahr nicht selbst oder durch Beauftragte rechtzeitig abwehren kann und die in Anspruch genommene Person ohne erhebliche eigene Gefährdung sowie ohne Verletzung höherwertiger Pflichten helfen kann.

105 Die gegenwärtige erhebliche Gefahr ist hier gegeben. Die weiteren Voraussetzungen sind jedoch nicht festgestellt. Mit D gibt es einen gegenwärtigen Grundstückseigentümer und damit jedenfalls einen vorrangig zu prüfenden Zustandsverantwortlichen. Es ist nicht ersichtlich, dass D nicht rechtzeitig erreichbar oder leistungsunfähig wäre oder dass Maßnahmen gegen ihn keinen Erfolg versprächen. Ebenso fehlt jede Feststellung, dass die Behörde nicht selbst unverzüglich durch Fachunternehmen Sicherungs- oder Räumungsmaßnahmen treffen könnte. Gerade eine sofort erforderliche technische Gefahrenabwehr liegt typischerweise näher bei der Behörde und spezialisierten Unternehmen als bei einem ehemaligen Vermieter.

107 Vor allem hat die Behörde keine neue, auf § 8 Abs. 1 PolG BW gestützte Ermessensentscheidung über eine Notstandsinanspruchnahme des K getroffen. Die nachträgliche Anordnung des Sofortvollzugs der alten Verfügung kann eine solche Grundentscheidung nicht ersetzen. Deshalb kann die akute Lage die rechtswidrige Adressatenauswahl nicht heilen.

109 **III. Interessenabwägung**

111 Das öffentliche Interesse an einer umgehenden Abwehr von Explosion, Brand und Dioxinfreisetzung hat außerordentliches Gewicht. Es rechtfertigt unverzügliche Maßnahmen gegen den tatsächlich Verantwortlichen oder, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, eine rechtmäßige Notstandsinanspruchnahme.

113 Gegenüber K fehlt es jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer rechtmäßigen Grundverfügung. Das Interesse, einen Nichtstörer zur Beseitigung von 40.000 t Rückständen und damit zu einer voraussichtlich außergewöhnlich kostspieligen Leistung zu zwingen, muss zurücktreten. Die Allgemeinheit wird dadurch nicht schutzlos gestellt: Die Behörde kann D als gegenwärtigen Zustandsverantwortlichen in Anspruch nehmen und, wenn dies nicht rechtzeitig ausreicht, selbst die erforderlichen Sofortmaßnahmen durchführen

oder die Voraussetzungen des § 8 PolG BW ordnungsgemäß prüfen. Das hohe Gefahrengewicht rechtfertigt nicht, die Störerordnung zu überspringen.

115 Das Aussetzungsinteresse des K überwiegt daher. Das Verwaltungsgericht wird die aufschiebende Wirkung seiner Anfechtungsklage wiederherstellen.

117 C. Ergebnis

119 K muss beim zuständigen Verwaltungsgericht einen Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Anfechtungsklage stellen. Ein Antrag nach § 123 VwGO wäre nicht statthaft; auch eine erneute Anfechtungsklage gegen die Vollziehungsanordnung kommt nicht in Betracht.

121 Der Antrag ist zulässig und begründet. Die sofortige Vollziehung ist zwar wegen der akuten Brand- und Explosionsgefahr besonders dringlich, die Beseitigungsverfügung richtet sich aber voraussichtlich rechtswidrig gegen K. K war bei ihrem Erlass weder Zustandsverantwortlicher nach § 7 PolG BW noch Verhaltensverantwortlicher nach § 6 Abs. 1 PolG BW. Seine wirksame Eigentums- und Besitzaufgabe begründet keine Nachhaftung; die spätere Eigentümerstellung des D hätte die Widerspruchsbehörde berücksichtigen müssen. Die Voraussetzungen einer Notstandsinanspruchnahme nach § 8 Abs. 1 PolG BW sind nicht dargetan und werden durch die bloße Sofortvollzugsanordnung nicht geschaffen. K hat daher sehr gute Erfolgsaussichten.

5 Musterlösung

Musterlösung

Lösungsvorschlag Möchte K der Anordnung der sofortigen Vollziehung der Beseitigungsverfügung vom Mai 2019 keine Folge leisten, so muss er gemäß § 80 Abs. 5 S. 1 Var. 2 VwGO einen Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht stellen. Ein solcher Antrag hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig (A.) und begründet (B.) ist.

A. Zulässigkeit des Antrags

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs

Für die Entscheidung zuständig ist das Gericht der Hauptsache, bei dem die Klage anhängig ist, § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO. Der Rechtsweg für einen Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO steht mithin offen, wenn in der Hauptsache der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist. In Ermangelung aufdrängender Sonderzuweisungen richtet sich dies vorliegend nach § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO. Laut Bearbeitervermerk ist der Streitgegenstand nach den Normen des Polizei- und Ordnungsrechts zu entscheiden. Für Baden-Württemberg ist dies das Polizeigesetz (PolG BW). Dieses beinhaltet gesetzliche Bestimmungen, welche einseitig den Staat zu einem Handeln berechtigen, was den Normen einen öffentlich-rechtlichen Charakter verleiht. Auch stehen sich nicht zwei unmittelbar am Verfassungsleben Beteiligte gegenüber, die über Rechte und Pflichten aus der Verfassung streiten, so dass die Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art ist. Eine abdrängende Sonderzuweisung ist ebenfalls nicht erkennbar. Hinzu kommt, dass sich die Behörde einer öffentlichrechtlichen Handlungsform – dem Verwaltungsakt – bedient hat und das Hauptsacheverfahren vor dem Verwaltungsgericht schon anhängig ist, das Gericht mithin seine Zuständigkeit von Amts wegen bereits bejaht hat.

II. Statthaftigkeit des Antrags

Die Statthaftigkeit richtet sich nach dem Begehren des Antragsstellers, §§ 88, 122 Abs. 1 VwGO.

Hinweis: Bitte achten Sie bei der Klausurbearbeitung auf die Terminologie. Da es sich vorliegend um ein Antragsverfahren handelt, muss vom Antrag (und nicht von der Klage), von der Antragsbefugnis (und nicht von der Klagebefugnis) und sodann vom Antragsteller und Antragsgegner (und nicht vom Kläger und Beklagten) die Rede sein. Die Verwendung der falschen Terminologie ist zwar kein gravierender Fehler, könnte aber dennoch zu einer leichten Herabstufung in der Benotung führen.

K möchte der Anordnung der sofortigen Vollziehung keine Folge leisten; in Betracht kommt deshalb gerichtlicher Eilrechtsschutz. Als Verfahren des Eilrechtsschutzes sieht die VwGO das Verfahren nach § 123 VwGO sowie nach § 80 Abs. 5 VwGO vor, wobei Ersteres subsidiär ist (vgl. § 123 Abs. 5 VwGO). Das Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO ist statthaft, wenn sich der Antragsteller gegen einen belastenden Verwaltungsakt wendet und die aufschiebende Wirkung des Hauptsachrechtsbehelfs anordnen bzw. wiederherstellen lassen möchte. § 80 Abs. 5 VwGO kommt mithin typischerweise dann zur Anwendung, wenn in der Hauptsache eine Anfechtungsklage die statthafte Klageart ist. Zu prüfen ist daher, welche Klageart in der Hauptsache dem klägerischen Begehren Rechnung trägt. K geht es um die Aufhebung der Verfügung vom Mai 2019. Dabei handelt es sich um einen ihn belastenden Verwaltungsakt i.S.d. § 35 S. 1 VwVfG, so dass in der Hauptsache eine Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 S. 1 Var. 1 VwGO der statthafte Rechtsbehelf ist. Statthaftes Verfahren ist somit der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 S. 1 Hs. 2 VwGO.

III. Antragsbefugnis

K muss des Weiteren schlüssig geltend machen, dass durch die sofortige Vollziehbarkeit des Verwaltungsakts eine Verletzung in eigenen Rechten möglich erscheint, § 42 Abs. 2 VwGO analog. Der in der Hauptsache angegriffene Bescheid vom Mai 2019 stellt einen belastenden Verwaltungsakt dar. Es besteht mithin die Möglichkeit, dass K als dessen Adressat jedenfalls in seiner allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG verletzt ist. Die Antragsbefugnis analog § 42 Abs. 2 VwGO folgt hier folglich aus der sog. Adressatenstellung des K.

IV. Rechtsschutzbedürfnis

Für seinen Antrag nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO müsste K zudem ein Rechtsschutzbedürfnis genießen. Hierzu darf der Antragsteller sein Rechtsschutzziel nicht schneller und effektiver durch andere Rechtsbehelfe oder Rechtsmittel erreichen können. Der K hat bereits Klage und Widerspruch erhoben. Ein schnellerer und effektiverer Weg zur Erreichung seines Antragsziels ist nicht ersichtlich. Eines Rückgriffs auf § 80 Abs. 5 S. 2 VwGO bedarf es deshalb nicht. Des Weiteren dürfte die Klage des K in der Hauptsache nicht offensichtlich unzulässig sein. Denn eine offensichtlich unzulässige Klage kann keine aufschiebende Wirkung entfalten. Vorliegend sind allerdings keine Gründe für eine offensichtliche Unzulässigkeit der

Klage des K ersichtlich. Schließlich erfordert eine Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung, dass die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs bzw. der Anfechtungsklage entfallen ist, mithin also eine Anordnung der sofortigen Vollziehung des Verwaltungsakts im Sinne des § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO vorliegt. Die Behörde hat die sofortige Vollziehung nach Klageerhebung angeordnet. Eine solche Anordnung kann – wie vorliegend – bis zum rechtskräftigen Abschluss des verwaltungsgerichtlichen Hauptsacheverfahrens erfolgen. Die Klage entfaltet folglich keinen Suspensiveffekt. Im Ergebnis genießt K mithin das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis.

V. Richtige Antragsgegnerin

Richtige Antragsgegnerin ist je nach Landesrecht entweder die Rechtsträgerin der handelnden Behörde (Rechtsträgerprinzip, § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGO analog) oder die Behörde selbst (Behördenprinzip, § 78 Abs. 2 Nr. 2 VwGO analog). In Baden-Württemberg gilt das Rechtsträgerprinzip. Gemäß §§ 66 Abs. 2, 60 Abs. 1, 61 Abs. 1 Nr. 4, 62 Abs. 4 S. 1 PolG BW ist vorliegend die Stadt Mannheim zuständig und folglich auch die richtige Antragsgegnerin.

VI. Beteiligten- und Prozessfähigkeit

Gemäß § 61 Nr. 1 Var. 1 VwGO ist K als natürliche Person am Verfahren beteiligtenfähig. Die Prozessfähigkeit des K folgt aus § 62 Abs. 1 Nr. 1 VwGO. Die Beteiligten- und Prozessfähigkeit der Antragsgegnerin richtet sich erneut nach dem jeweiligen Landesrecht. In Ländern, die dem Behördenprinzip folgen, ist die Behörde gemäß § 61 Nr. 3 VwGO i.V.m. den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften beteiligungsfähig. Die Behörde muss dabei gemäß § 62 Abs. 3 VwGO durch ihren gesetzlichen Vertreter vertreten werden. In Ländern, die – wie Baden-Württemberg – dem Rechtsträgerprinzip folgen, ist die Körperschaft als juristische Person des öffentlichen Rechts gemäß § 61 Nr. 1 Var. 2 VwGO beteiligungsfähig und muss nach § 62 Abs. 3 VwGO ebenfalls durch ihren gesetzlichen Vertreter vertreten werden. In Baden-Württemberg ist die Gemeinde Gebietskörperschaft (§ 1 Abs. 4 GemO BW) und wird von ihrem Bürgermeister vertreten (§ 42 Abs. 1 S. 2 GemO BW). Im Stadtkreis Mannheim (§§ 3 Abs. 1, 131 Abs. 1 GemO BW) trägt der Bürgermeister die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister (§ 42 Abs. 4 GemO BW).

VII. Zuständigkeit

Gemäß § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO entscheidet das Gericht der Hauptsache über den Antrag. Gemäß § 45 VwGO, § 1 Abs. 2 AGVwGO BW, §§ 11 Abs. 1, 12 Abs. 2 LVG BW ist dies ist vorliegend das VG Karlsruhe.

Zwischenergebnis

Der Antrag des K gemäß § 80 Abs. 5 S. 1 Var. 2 VwGO ist zulässig.

B. Begründetheit des Antrags

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist begründet, wenn die Anordnung der sofortigen Vollziehung formell fehlerhaft ist (I.) oder wenn bei Abwägung aller Umstände davon auszugehen ist, dass das Interesse des Betroffenen am einstweiligen Nichtvollzug das öffentliche Interesse am sofortigen Vollzug überwiegt. Letzteres ist der Fall, wenn der streitgegenständliche Verwaltungsakt offensichtlich rechtswidrig ist (II.). Hinzukommen muss, dass der Antragsteller dadurch in seinen Rechten verletzt wird.

I. Formelle Rechtswidrigkeit der Vollziehungsanordnung

Zu prüfen ist, ob die Vollziehungsanordnung formell rechtswidrig ist. Dies ist der Fall, wenn sie nicht von der zuständigen Behörde im dafür vorgesehenen Verfahren und der vorgesehenen Form erlassen wurde. Laut Sachverhalt hat die zuständige Behörde gehandelt. Fraglich ist jedoch, ob die Anordnung auch im Übrigen formell rechtmäßig ist. Hieran könnten unter folgenden Gesichtspunkten Zweifel bestehen: Zum einen hat die Behörde das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung nicht schriftlich begründet (vgl. § 80 Abs. 3 S. 1 VwGO). Gemäß § 80 Abs. 3 S. 2 VwGO bedarf es einer solchen Begründung allerdings nicht, wenn Gefahr im Verzug (rechtzeitige Begründung wegen drohenden Schadenseintritts nicht mehr möglich) besteht und die Behörde eine als solche bezeichnete Notstandsmaßnahme trifft. Erforderlich ist außerdem, dass die Notstandsmaßnahme im öffentlichen Interesse getroffen wird. Aufgrund der drohenden Explosions- und Brandgefahr sowie des Umstands, dass die Halle in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Wohngebiet steht, liegt eine Gefahr für die Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) und das Eigentum (Art. 14 Abs. 1 GG) der Anwohner vor. Dem Staat obliegen insoweit grundrechtliche Schutzpflichten, weshalb die Notstandsmaßnahme im öffentlichen Interesse getroffen wurde. Zum anderen hat die Behörde den K vor Erlass der Vollziehungsanordnung nicht angehört. Allerdings ist sehr umstritten, ob es einer solchen Anhörung überhaupt bedarf. Selbst wenn man § 28 Abs. 1 LVwVfG auf den vorliegenden Fall direkt oder analog anwenden wollte, entfiele eine Anhörungspflicht jedoch gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 LVwVfG, da – wie

vorstehend ausgeführt – von einer Gefahr im Verzug auszugehen ist. Die Anordnung ist mithin formell fehlerfrei ergangen.

II. Offensichtliche Rechtswidrigkeit der Verfügung vom Mai 2019

Der Antrag des K wäre begründet, wenn die Verfügung vom Mai 2019 offensichtlich rechtswidrig ist.

1. Rechtswidrigkeit der Verfügung

a) Ermächtigungsgrundlage

Aus dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes (Art. 20 Abs. 3 GG) ergibt sich, dass jeder Akt der Eingriffsverwaltung einer Ermächtigungsgrundlage bedarf. Anwendbare Standardmaßnahmen sind nicht ersichtlich, weshalb vorliegend die polizeirechtliche Generalklausel der §§ 3, 1 Abs. 1 S. 1 PolG BW als taugliche Ermächtigungsgrundlage zu prüfen ist.

b) Formelle Rechtmäßigkeit der Beseitigungsverfügung

In formeller Hinsicht bestehen keine Bedenken gegen die Beseitigungsverfügung vom Mai 2019. Insbesondere ist K vor ihrem Erlass ordnungsgemäß angehört worden. Auch hat die zuständige Behörde gehandelt.

c) Materielle Rechtmäßigkeit der Beseitigungsverfügung

aa) Tatbestandliche Voraussetzungen für ein Einschreiten

Zunächst müssten die tatbestandlichen Voraussetzungen der §§ 3, 1 Abs. 1 S. 1 PolG BW erfüllt sein. Dies setzt eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung voraus. Die öffentliche Sicherheit umfasst die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, den Bestand des Staates und seiner Einrichtungen sowie die subjektiven Rechte und Rechtsgüter Einzelner. Eine Gefahr beschreibt einen Sachverhalt, welcher bei ungehindertem Ablauf mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zum Eintritt eines Schadens an den Rechtsgütern der öffentlichen Sicherheit führen wird. Wie das Sachverständigengutachten darlegt, kommt es durch organische Abbauprozesse zu erhöhten Konzentrationen an Methan und anderen Gasen. Diese führen zu einer erhöhten Brand- und Explosionsgefahr, welche sich bei natürlicher Weiterentwicklung realisieren könnte. Ein Brand könnte auf die Nachbargrundstücke überspringen und somit das Eigentum (Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG) der Nachbarn gefährden. Der entstehende Rauch gefährdet zudem die Gesundheit der Nachbarn (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG). Somit liegt eine Gefahr für die subjektiven Rechte und Rechtsgüter der Anwohner vor. Folglich ist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit gegeben, womit die tatbestandlichen Voraussetzungen der §§ 3, 1 Abs. 1 S. 1 PolG BW erfüllt sind.

bb) Subsidiaritätsklausel

Gemäß § 2 Abs. 2 PolG BW obliegt der Schutz Privater der Polizei nur subsidiär, wenn ein gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliches Eingreifen die Gefahr der Verwirklichung des Rechts erschwert (§ 2 Abs. 2 Var. 1 PolG BW) oder vereitelt (§ 2 Abs. 2 Var. 2 PolG BW) wird. Dies gilt jedoch nicht, wenn durch den Gefahrentatbestand auch gesetzliche Vorschriften verletzt werden könnten. Indem die Brände die Grundstücke der Nachbarn und deren Gesundheit gefährden, kommt eine Verletzung der §§ 306d Abs. 1, 229 StGB in Betracht. Folglich liegt auch eine Gefährdung der Rechtsordnung vor, weshalb die Subsidiaritätsklausel nicht anwendbar ist.

cc) Richtiger Adressat der Verfügung

Im Weiteren stellt sich jedoch die Frage, ob K überhaupt der richtige Adressat der ordnungsbehördlichen Verfügung ist. Dies bestimmt sich nach den §§ 6 ff. PolG BW, wonach gefahrenabwehrende Maßnahmen (wie hier die Beseitigungsverfügung) entweder gegen den Handlungs- oder gegen den Zustandsverantwortlichen zu richten sind.

(1) Zustandsverantwortlichkeit des K?

Die Inanspruchnahme des K könnte sich aus seiner Stellung als Eigentümer der Lagerhalle ergeben, von der die Gefahren für die Nachbarschaft ausgehen. Zudem könnte seine Zustandsverantwortlichkeit daraus folgen, dass er nach der Insolvenz der R die tatsächliche Sachherrschaft über das Grundstück ausübte, vgl. § 7 PolG BW. K hat jedoch das Eigentum und die Sachherrschaft an dem Grundstück zwischenzeitlich aufgegeben. Seine Haftung nach § 7 PolG BW käme damit zunächst in Gestalt einer sog. „nachwirkenden Zustandshaftung“ in Anknüpfung an sein früheres Eigentum in Betracht. Angesichts der Grundrechtsrelevanz (Art. 14 Abs. 1 GG) und der mitunter schwerwiegenden Folgen der verursachungs- und verschuldensunabhängigen Haftung des Zustandsstörers kommt eine „nachwirkende“, d.h. den früheren Eigentümer oder Inhaber der tatsächlichen Sachherrschaft treffende Zustandshaftung jedoch nur dann in Frage, wenn hierfür eine gesetzliche Grundlage geschaffen worden ist, mit der die Reichweite der „Nachwirkung“ und

das Ausmaß der Verantwortlichkeit geregelt werden. § 7 PolG BW setzt nach seinem eindeutigen Wortlaut aber im Gegenteil voraus, dass der Betroffene im Zeitpunkt seiner behördlichen Inanspruchnahme Eigentümer der gefährlichen Sache ist oder die tatsächliche Gewalt über sie ausübt. Zudem eignete sich D noch während des laufenden Widerspruchsverfahrens das Grundstück an mit der Folge, dass dieses ab diesem Zeitpunkt nicht mehr herrenlos war. Dieser Umstand war der Widerspruchsbehörde bekannt und hätte von ihr an sich berücksichtigt werden müssen. Denn der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit bzw. Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsakts ist grundsätzlich derjenige der letzten behördlichen Entscheidung. Wegen § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO ist dies die Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids. Aufgrund der Rechtslage in Baden-Württemberg könnte eine Inanspruchnahme des K als Zustandsverantwortlicher deshalb nur dann in Betracht kommen, wenn seine Dereliktion nichtig war und er deshalb nach wie vor noch als Eigentümer des Grundstücks anzusehen ist. Eine solche Nichtigkeit der Dereliktion kann sich in besonders gelagerten Fällen wegen Sittenwidrigkeit (vgl. § 138 BGB) ergeben. Eine solche wird u.a. dann bejaht, wenn der alleinige Geschäftszweck der Dereliktion darin besteht, die Kosten der Gefahrenbeseitigung auf die Allgemeinheit abzuwälzen, da dies gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstoße. Liegt nach diesen Grundsätzen eine sittenwidrige Dereliktion vor, bedürfe es einer besonderen Begründung, ob ein hieran anknüpfender gutgläubiger Erwerb eines Dritten die Zustandshaftung des Derelinquenten allein dadurch entfallen lasse, dass die ordnungsrechtliche Zustandshaftung ausschließlich an die formale Eigentümerstellung anknüpfe oder ob die Verantwortlichkeit des Derelinquenten aufgrund der missbräuchlichen Inanspruchnahme zivilrechtlicher Gestaltungsformen zur Abwälzung öffentlich-rechtlicher Pflichten fortbestehe. Allerdings müssen insoweit die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigt werden, aus denen sich ergeben kann, dass die Sittenwidrigkeit zu verneinen ist. Vorliegend lassen sich dem Sachverhalt keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der alleinige Zweck der Eigentumsaufgabe darin lag, die Kosten der Gefahrenbeseitigung auf die Allgemeinheit abzuwälzen. Von daher kann mit Blick auf K nicht von einer Sittenwidrigkeit der Dereliktion ausgegangen werden. Eine Inanspruchnahme des K als Zustandsverantwortlicher scheidet damit aus.

(2) Handlungsverantwortlichkeit des K?

Fraglich ist jedoch, ob K als Verhaltensstörer in Anspruch genommen werden kann. Dies setzt voraus, dass K durch sein Verhalten die Brand- und Explosionsgefahr verursacht hat. Nach der Theorie der unmittelbaren Verursachung ist ein Verhalten unabhängig von einem etwaigen Verschulden des Störers dann i.S. der landesrechtlichen Verantwortlichkeitsbestimmungen ursächlich, wenn es für sich gesehen die polizeirechtliche Gefahrenschwelle überschreitet und dadurch die hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts jedenfalls mitbegründet. Allerdings hat R die Abfälle auf das Grundstück verbracht, so dass eine unmittelbare Verursachung durch K ausscheidet. In Betracht könnte jedoch eine Verantwortlichkeit des K als sog. „Zweckveranlasser“ kommen. Die Behörde macht insoweit geltend, dass K bewusst gewesen ist, dass der mit R geschlossene Mietvertrag auf eine risikobehaftete Nutzung des Grundstücks ausgerichtet war. Auch wenn sich der Zweckveranlasser selbst rechtmäßig verhält und unmittelbar durch sein Verhalten keine Gefährdung oder Störung der öffentlichen Ordnung herbeiführt, schafft er eine Lage, in der sich Dritte dazu entschließen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gefährden oder zu stören. Eine solche Lage kann auch durch Überlassung einer Sache an Dritte herbeigeführt werden, mit der häufig das Risiko verbunden ist, dass diese durch Nutzung der überlassenen Sache einen polizeiwidrigen Zustand herbeiführen. Eine Haftung des früheren Besitzers wird allerdings nicht begründet, wenn die Überlassung der Sache im Rahmen der Abwicklung sozialadäquater Geschäftsbeziehungen erfolgt. Dies ist etwa anzunehmen, wenn ein Verkäufer, Vermieter oder Verpächter durch die Überlassung des Vertragsgegenstands zwar objektiv die Möglichkeit einer polizeiwidrigen Verwendung der Sache eröffnet, er jedoch nicht davon ausgehen muss, dass die Sache einer solche Verwendung zugeführt wird. Eine Haftung tritt in solchen Konstellationen der zivilrechtlichen Überlassung vielmehr erst dann ein, wenn das Verhalten des Zweckveranlassers und der durch das Verhalten des Dritten eintretende Erfolg eine natürliche Einheit bilden, die es gerechtfertigt erscheinen lässt, dem Zweckveranlasser das Verhalten des Dritten zuzurechnen. Bei der Beurteilung, ob eine solche natürliche Einheit besteht und ob hierdurch ein ausreichender Zurechnungszusammenhang hergestellt ist, muss berücksichtigt werden, ob der Überlassende von einer rechtlichen Befugnis Gebrauch macht und ob ein hinreichender sachlicher Grund besteht, ihm die Gefahr oder Störung unmittelbar zuzurechnen. Eine Zweckveranlasserhaftung des Vermieters wegen Abschlusses eines Mietvertrags und tatsächlicher Überlassung der Mietsache an den Mieter ist deshalb nur anzunehmen, wenn der Vermieter die durch den Mieter unmittelbar verursachte Gefährdung oder Störung subjektiv bezweckt hat oder wenn sich die Gefährdung oder Störung als zwangsläufige Folge seines Verhaltens einstellt. Für den Eintritt einer Haftung genügt es, wenn der Vermieter im Bewusstsein handelt, dass die Überlassung der Mietsache höchstwahrscheinlich zu einer Gefährdung oder Störung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung durch den Mieter führen wird. K musste nicht davon ausgehen, dass R durch die Verbringung der Schredder-Rückstände in die Lagerhalle eine Brand- und Explosionsgefahr schaffen und hierdurch eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit herbeiführen wird. Nach den von K getroffenen Vorkehrungen konnte er darauf vertrauen, dass

sich das mit der vertragsgemäßen Nutzung des Grundstücks verbundene Risiko des Eintritts einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht realisieren wird, da er den Abschluss des Mietvertrags und die Überlassung des Grundstücks an die R davon abhängig gemacht hat, dass der R eine Baugenehmigung zum Zweck der Lagerung von Schredder-Rückständen erteilt wird. Im Zeitpunkt der Überlassung des Grundstücks verfügte die R über eine solche Genehmigung. Die Erteilung der Genehmigung setzte aber voraus, dass das Vorhaben der R, auf dem Grundstück ein Zwischenlager für Schredder-Rückstände zu errichten, nicht gegen öffentlichrechtliche Vorschriften verstoßen würde, die von der Baurechtsbehörde zu prüfen sind. Zu diesen Vorschriften zählen auch die dem Brandschutz dienenden Bestimmungen. Aus der erteilten Baugenehmigung durfte K deshalb schließen, dass die Errichtung des Lagers voraussichtlich nicht zu relevanten Brandgefahren führen wird. Auch diente die vertragliche Vorbehaltsklausel nicht alleine dem Interesse der R: R wäre im Falle der Ablehnung ihres Baugesuchs verpflichtet gewesen, dem K eine Nutzungsentschädigung in Höhe des vereinbarten Mietzinses zu zahlen. K kann demnach nicht als Zweckveranlasser in Anspruch genommen werden. Im Übrigen scheidet auch eine Inanspruchnahme des K als Nichtstörer (§ 9 PolG BW) aus, da die Behörde die Gefahr mit eigenen Mitteln beseitigen kann. K war folglich nicht der richtige Adressat der ordnungsbehördlichen Verfügung, so dass die Verfügung vom Mai 2019 bereits aus diesem Grund rechtswidrig ist.

cc) Ermessensfehlerfreie Störerauswahl

Des Weiteren könnte die Verfügung vom Mai 2019 wegen einer ermessensfehlerhaften Störerauswahl rechtswidrig sein. Ein solcher Ermessensfehler könnte vorliegend aus einem Ermessensnichtgebrauch resultieren. Tatsächlich hat die Widerspruchsbehörde bei ihrer Ermessensentscheidung nicht berücksichtigt, dass zwischenzeitlich ggf. ein weiterer Verantwortlicher – der D – zur Beseitigung der Schredder-Rückstände herangezogen werden kann. Da die Behörde eine Berücksichtigung des D vollständig unterlassen hat, verfehlte sie in Gestalt eines Ermessensnichtgebrauchs den Zweck der Ermessen einräumenden Norm (vgl. § 40 LVwVfG).

dd) Verhältnismäßigkeit der Maßnahme

Schließlich könnten Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Räumungsgebots bestehen (vgl. § 5 PolG). Dies wäre dann der Fall, wenn gleich wirksame, aber mildere Maßnahmen ersichtlich sind. Als solche kommen Sanierungsmaßnahmen in Betracht. Jedoch ergibt sich aus dem Sachverständigengutachten, dass solche Maßnahmen die Gefahr nicht zu bannen vermögen. Es ist deshalb kein milderes Mittel ersichtlich. Folglich ist das Räumungsgebot verhältnismäßig.

c) Zwischenergebnis

Die Verfügung ist wegen einer falschen und ermessensfehlerhaften Störerauswahl offensichtlich rechtswidrig.

2. Rechtsverletzung des K

Durch die rechtswidrige Verfügung wird K jedenfalls in seinem Recht aus Art. 2 Abs. 1 GG verletzt.

C. Gesamtergebnis

Die streitgegenständliche Verfügung ist offensichtlich rechtswidrig und verletzt K in seinen Rechten. Auf seinen zulässigen Antrag hin wird das Gericht die aufschiebende Wirkung seines Widerspruchs deshalb wiederherstellen.